

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3948/2536

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด-
นครราชสีมา

นางปา ทองดินนอก หรือนาดี

โจทก์
(อำเภอ
บัวใหญ่)
จำเลย

ป.อ. มาตรา 68

การที่จำเลยเดินออกจากบ้านมาตามถนนในหมู่บ้านเนื่องจากน้อยใจที่ถูกสามีดู
ด่า มีคนเข้ามาเตะกันและจับแขนจำเลย จำเลยตกใจหันกลับไปพร้อมกับแกว่งมิดโต้
ที่ถือมาเพื่อป้องกันตัวไป 3 - 4 ครั้ง ครั้นเมื่อได้ยินเสียงร้องจึงจำได้ว่าเป็นผู้เสียหาย
การกระทำของจำเลยจึงเป็นการกระทำไปเพื่อป้องกันตนเองให้พ้นภัยอันตรายซึ่งเกิด
จากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย เป็นภัยอันตรายที่ใกล้จะถึง และการกระทำ
ดังกล่าวพอสมควรแก่เหตุ จำเลยจึงไม่มีความผิด

การที่จำเลยเดินออกจากบ้านมาตามถนนในหมู่บ้านเนื่องจากน้อยใจที่ถูกสามีดู
ด่า มีคนเข้ามาเตะกันและจับแขนจำเลย จำเลยตกใจหันกลับไปพร้อมกับแกว่งมิดโต้
ที่ถือมาเพื่อป้องกันตัวไป 3 - 4 ครั้ง ครั้นเมื่อได้ยินเสียงร้องจึงจำได้ว่าเป็นผู้เสียหาย
การกระทำของจำเลยจึงเป็นการกระทำไปเพื่อป้องกันตนเองให้พ้นภัยอันตรายซึ่งเกิด
จากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย เป็นภัยอันตรายที่ใกล้จะถึง และการกระทำ
ดังกล่าวพอสมควรแก่เหตุ จำเลยจึงไม่มีความผิด

(นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สนัด หมายถึง-เกียรติ-เกียรติ สุนทรนนท)

ศาลจังหวัดนครราชสีมา - นางช่อฟ้า เตชะจงจินตนา

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายทองหล่อ โฉมงาม

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ